

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2993/2535

นางแก่นจันทร์ ยาวะพันธ์

โจทก์

กระทรวงการคลัง กับพวก

จำเลย

กระทรวงการคลัง จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31, มาตรา 54

ป.วิ.พ. มาตรา 224

ความว่า จำเลยที่ 1 อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า พิเคราะห์แล้วอุทธรณ์ของ จำเลยที่ 1 ข้อ 2.1 เป็นปัญหาข้อกฎหมาย จึงรับเป็นอุทธรณ์ ส่วนข้อ 2.2 เป็นข้อที่ไม่ได้กล่าวกันมา ในศาลแรงงานกลาง จึงไม่รับ สำหรับอุทธรณ์ข้ออื่นนอกนั้น เป็น ปัญหาข้อเท็จจริง จึงไม่รับ

จำเลยที่ 1 เห็นว่า อุทธรณ์ของจำเลยข้อ 2.2 จำเลยได้ต่อสู้ในคำให้การไว้ชัดแจ้งแล้ว สำหรับอุทธรณ์ของ 2.3 และ 2.4 เป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของจำเลยข้อ 2.2 ข้อ 2.3 และข้อ 2.4 ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไปด้วย

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำสั่งแล้ว (อันดับ 81)

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่ 3 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2534 เสีย และให้จำเลยชำระเงินจำนวน 2,640 บาท ต่อเดือนให้แก่โจทก์ทุกเดือน พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี นับแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2534 เป็นต้นไป ค่าเสียหายรายเดือนให้จำเลยชำระจนถึงวันที่โจทก์ได้รับเงินเดือน เท่ากับอัตราที่โจทก์ได้รับในวันก่อนถูกลงโทษส่วนค่าขออื่น ของโจทก์นอกจากนี้ให้ยกเสีย

โจทก์และจำเลยที่ 1 ต่างอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่ง ไม่รับอุทธรณ์ของ โจทก์ข้อ 2.2 และมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ข้อ 2.2 ข้อ 2.3 และข้อ 2.4(อันดับ 84,76)

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 79)

คำสั่ง

จำเลยอุทธรณ์ข้อ 2.2 ว่า การใช้ดุลพินิจลงโทษพนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นการใช้อำนาจทางบริหาร เป็นเรื่อง กฎหมายปกครอง หากเป็นกรณีพิพาทก็เป็นข้อพิพาทในทางปกครอง ต้องพิจารณาพิพากษาโดยศาลปกครอง ดังนั้นที่ศาลแรงงานกลาง พิพากษาให้โจทก์ได้รับเงินเดือนเท่าเดิม ซึ่งเป็นเรื่อง อยู่นอกเหนืออำนาจของศาลแรงงานกลางตามพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 8 ศาลแรงงานกลางจึงไม่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของโจทก์นั้น ในข้อนี้จำเลยไม่ได้ให้การไว้ว่าคดีของโจทก์อยู่ในอำนาจ พิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง จึงเป็นเรื่องที่ไม่ได้กล่าวถ่วงกันมา ในศาลแรงงานกลาง ต้องห้ามมิให้ อุทธรณ์ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 224 ประกอบด้วย พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 มาตรา 31

ที่จำเลยอุทธรณ์ข้อ 2.3 สรุปได้ว่า ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยเพิกถอนคำสั่งของ จำเลยที่ 3 และให้จำเลยชำระเงินจำนวน 2,640 บาทต่อเดือนให้แก่โจทก์ทุกเดือน โดยให้เหตุผลว่า ที่จำเลยอ้างว่าเป็นการฝ่าฝืนระเบียบวินัยการร้องทุกข์การเลิกจ้าง คงมีแต่จำเลยที่ 7 เท่านั้นเบิกความลอย ๆ ไม่ปรากฏรายละเอียดแห่งระเบียบดังกล่าวจึงรับฟังไม่ได้จำเลยไม่เห็นฟ้องด้วยเพราะความจริงจำเลยได้อ้างพยานเอกสาร และพยานบุคคลหลายคน ศาลต้องเรียกพยานอธิบายข้อเท็จจริง ให้กระจ่าง ทั้ง ระเบียบและรายละเอียดปรากฏในท้ายฟ้องของโจทก์นั้น เห็นว่าอุทธรณ์ของจำเลย

ข้อนี้เป็น การโต้แย้งดุลพินิจของ ศาลแรงงานกลางในการวินิจฉัยพยานหลักฐาน จึงเป็นอุทธรณ์ ในปัญหาข้อเท็จจริง

ที่จำเลยอุทธรณ์ข้อ 2.4 ว่า ตามอุทธรณ์ในข้อ 2.3ของจำเลยศาลแรงงานกลางพิพากษามานั้นไม่ชอบ โดยขอให้ศาลฎีกา สั่งให้ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 56 นั้น เห็นว่าศาลแรงงานกลางได้วินิจฉัยพยานจำเลยแล้ว ว่าฟังไม่ได้ เป็นการวินิจฉัยในปัญหาข้อเท็จจริงมิใช่วินิจฉัย ปัญหาข้อกฎหมายไม่มีกรณีจำต้องฟังข้อเท็จจริงเพิ่มดังที่ จำเลยอ้าง อุทธรณ์ของจำเลยข้อนี้เป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง เช่นเดียวกัน อุทธรณ์ข้อ 2.3 และข้อ 2.4 จึงต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 มาตรา 54 ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลย ดังกล่าวชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

ที่จำเลยอุทธรณ์ข้อ 2.4 ว่า ตามอุทธรณ์ในข้อ 2.3ของจำเลยศาลแรงงานกลางพิพากษามานั้นไม่ชอบ โดยขอให้ศาลฎีกา สั่งให้ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 56 นั้น เห็นว่าศาลแรงงานกลางได้วินิจฉัยพยานจำเลยแล้ว ว่าฟังไม่ได้ เป็นการวินิจฉัยในปัญหาข้อเท็จจริงมิใช่วินิจฉัย ปัญหาข้อกฎหมายไม่มีกรณีจำต้องฟังข้อเท็จจริงเพิ่มดังที่ จำเลยอ้าง อุทธรณ์ของจำเลยข้อนี้เป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง เช่นเดียวกัน อุทธรณ์ข้อ 2.3 และข้อ 2.4 จึงต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 มาตรา 54 ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลย ดังกล่าวชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ชลิต ประไพศาล-อากาศ บำรุงชีพ-ประพัฒน์ อุฑูภาพ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>